

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 780/2533

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| พนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี | โจทก์         |
| นายทองแดง จันทร์โหดน์ กับพวก    | จำเลย         |
| นายทองแดง จันทร์โหดน์ ที่ 1     | ผู้ยื่นคำร้อง |
| นายประกอบ พรหมศรี ที่ 2 จำเลย   | ผู้ยื่นคำร้อง |

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยทั้งสองขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2509 มาตรา 16(1), 24 จำคุกคนละ 2 ปี จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษกึ่งหนึ่ง คงจำคุกคนละ 1 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องดังกล่าวโดยแถลงในคำร้องประกอบว่าจะยื่นฎีกาต่อไป (อันดับ 23)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยทั้งสองชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ตีราคาประกันคนละ 120,000 บาท (อันดับ 8)

คำสั่ง

คดีห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยทั้งสองยังมิได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้ยังไม่มี  
เหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกายกคำร้อง

---

คดีห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยทั้งสองยังมิได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้ยังไม่มี  
เหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกายกคำร้อง

(ถาวร ตันตราภรณ์-วินัย กันนะ-ประศาสน์ ชำรงกาญจน์)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |